



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

תיק מס': 14/13

בפני כב' המפקחת י.ענתבי-שרון

התובעת: **נציגות הבית המשותף**
ברחוב המעפילים 4, ירושלים
ע"י ב"כ עו"ד בועז מאירי

- נ ג ד -

הנתבעת: **א.ב. מוסך אמין בע"מ ח.פ. 511520066**
ע"י ב"כ עו"ד ירון פרסי

פ ס ק – ד י נ

עניינו של פסק דין זה ביצירת פתח ברכוש המשותף והתקנתה של דלת וכן בתשלום דמי אחזקת וניהול הרכוש המשותף.

א. העובדות

1. עסקינן בבית המשותף המצוי ברחוב המעפילים 4 והידוע כגוש 30185 חלקה 88 (להלן: **"הבית המשותף"**).
2. לבית המשותף 3 קומות- קומת מרתף, קומה ראשונה וקומה שנייה ובסה"כ 15 יחידות דיור. בקומת המרתף, לכשעצמה, 9 יחידות דיור המתוארות בצו הבית המשותף ובפנקס הבתים המשותפים כ"מחסנים". כל אחת מקומות א' ו-ב' מונה שלוש דירות.
3. התובעת היא נציגות הבית המשותף והנתבעת היא בעלת זכויות החכירה בתתי חלקות 4 ו-5. על פי המצוין בפנקס הבתים המשותפים, שטחה של תת חלקה 4 (להלן: **"דירה 4"**) הנו 25.7 מ"ר ולה 26/722 חלקים ברכוש המשותף. שטח תת חלקה 5 (להלן: **"דירה 5"**)- 10.4 מ"ר ולה 10/722 חלקים ברכוש המשותף. תתי חלקות 4 ו-5 מוגדרות בצו רישום הבית המשותף, כל אחת מהן בנפרד, כ"מחסן" המצוי בקומת המרתף, ואין להן הצמדות מיוחדות.
4. בחזיתו האחורית של הבית המשותף התקינה הנתבעת דלת, המשמשת כדלת כניסה לאחת מדירותיה.
5. נציגות הבית המשותף הגישה תביעה כנגד הנתבעת לסעד כספי ולמתן צו עשה. הסעדים המבוקשים הנם:
"א. להסיר את הדלת שהתקין (צ"ל- התקינה- י.ע.ש) בכניסה לבניין, ולסגור את הפתח בקיר המשותף של הבית, ולהשיב את המצב לקדמותו באופן שלא יהיה פתח כניסה מהמחסנים לכניסה לבניין. עד להסרת הפתח הנ"ל להימנע מלהשאיר פתוח את הפתח שפרץ".

ב. תשלום מסי ועד בסך 14,789 ₪."



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

6. מעיון בתשריט המצוי בתיק הבית המשותף עולה כי במקור לא היו בקומת המרתף (היא קומת המחסנים בה מצויות דירות הנתבעת), כניסות נוספות אל דירות 4 ו-5, מעבר לדלתות הכניסה אליהן ניתן להגיע מהמסדרון הראשי של קומת המרתף.
7. עוד ניתן לראות מעיון בתשריט כי במקום בו התקינה הנתבעת את הדלת, היה קיים במקור חלון, הפונה לחזיתו האחורית של הבית המשותף.
8. כניסה חיצונית למחסן הידוע כתת חלקה 1 (בבעלות קליינברגר סילביה), הממוקם בקומת המרתף (דהיינו, דרך החצר האחורית, בצדו הצפוני של הבניין), כמו גם כניסה חיצונית נוספת אל חדר המסומן כ"חדר כביסה" המהווה "רכוש משותף", היו קיימות במועד רישום הבית המשותף.
9. יוער, כי בפועל נעשה שימוש בחלק מהמחסנים, ובכלל זה בתת חלקה 1, למגורים. דא עקא, כי התובעת לא הלינה על השימוש שעושה הנתבעת במחסניה לצרכי מגורים (השכרת היחידות למגורים) שכן התביעה התמקדה אך ורק בנושא פתיחת הפתח החיצוני אל דירה 4, התקנת הדלת לה והחוב הכספי הנטען.
10. באשר לחוב הכספי הנטען, יש לציין את העובדות הבאות:
11. בין הנציגות, בראשותה של הגב' רוזי גרינברג ז"ל (להלן: "רוזי"), לבין הנתבעת, בניהולו של מר אליהו בלילתי (להלן: "בלילתי"), נתגלו סכסוכים שונים במהלך השנים. סכסוכים אלה, כפי שעולה מהמכתבים אשר צורפו לתצהירו של פול קליינברגר, נציג התובעת (להלן: "פול"), התבררו או הופנו לאגודה לתרבות הדיור (להלן גם: "האגודה"). במסגרת זו, פנו שני הצדדים באמצעות תכתובות כאלו ואחרות לאגודה לתרבות הדיור ושטחו בהן את משנתם. חלק ניכר מן הסכסוכים נגע לרטיבות שאיננה מעניינה של הליך זה. חלק אחר נגע לחובה הנטען של הנתבעת לנציגות, בהעדר נשיאה בתשלומים השוטפים לניהול ואחזקת הרכוש המשותף.
12. סכום החוב הנטען בתצהירו של פול נדלה, למעשה, מתכתובות של רוזי לאגודה לתרבות הדיור. תכתובות אלו צורפו לתצהירו של פול ולמען הנוחות יובאו, בחלקן הרלוונטי, להלן.
13. ביום 5.4.09 כתבה רוזי לאגודה לתרבות הדיור את המכתב הבא:

" הנדון: אליהו בללתי

אי תשלום דמי ועד בית המעפילים 4

הנ"ל לא שילם דמי ועד בית ללא ביטוח הבית מתאריך 7/08.

הסיבה: הוא משכיר חדר מסוים שבבעלותו. בשלב מסוים התחיל לתפתף (כך במקור. צ"ל- לטפטף- י.ע.ש) מים מהתקרה... כשאני התערבתי, התברר שהמים באים מדירת משפחת קליין (שנמצאת מעל החדרים שלו)... רק מר בלילתי בא בטענה שהוא לא שילם דמי ועד בית אם אני לא עושה משפט (כך במקור. צ"ל משפט- י.ע.ש). לחברת הביטוח... בלילתי הרגיש טוב מאוד לקבל בכל התקופה כל השירותים כפי שקיבלו כל הדיירים ששילמו המגיע מהם- וזה כולל חימום כל החורף- ניקיון וחשמל בחדר מדרגות וגניון ותיקונים ששייכים לוועד בית. אני פונה אליכם בבקשה לטיפול בעניין..."

14. בנספחי התצהיר מצוי מכתב נוסף, דומה בתוכנו, לאגודה לתרבות הדיור, שאיננו נושא תאריך, (ככל הנראה אחד מן המכתבים הוא טיוטה, שכן הדברים בעיקרם, זהים).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

15. ביום 21.6.09 התקבל באגודה לתרבות הדיור מכתב ב"כ הנתבעת, עו"ד פרסי מיום 10.6.09 ובו הוא משיב למכתבם (שלא הוצג לי) מיום 2.6.09. במכתב זה נאמר כך-

"... ברשות מרשי 2 דירות בבניין הנ"ל ולאורך שנים תמיד שילם את מיסי וועד הבית וכן ביטוח באופן קבוע. לפני מספר חודשים החלה דליפה מתקרת וקירות הדירה... מרשי פנה אין ספור פעמים לסוכן ביטוח על מנת לפתור את בעיית הרטיבות והנזקים שנגרמו לדירה בעקבות זאת... בלית ברירה הביא מרשי מומחה מטעמו... (לאחר מכן) פנה מרשי שוב לגב' רוזי גרינברג והיא הפנתה אותו לשרברב... וגם פנייתו אליו לא צלחה והבעיה לא נפתרה...."

16. ביום 29.6.09 השיבה האגודה לתרבות הדיור לב"כ הנתבעת, עו"ד פרסי, על מכתבו מיום 10.6.09. בין היתר נכתב שם כי-

"על מרשך לשלם את חובו לוועד, בלי כל קשר לטענותיו כלפי הועד, יהיו אלה טענות צודקות ככל שיהיו. אין לדייר זכות קיזוז או עיכוב תשלומים, בגין טענות כלפי הועד..." העתק המכתב נשלח לרוזי.

17. בתגובה למכתב האגודה מיום 26.9.09 כתבה רוזי מכתב נוסף לאגודה, הנושא תאריך 20.10.09, בו כתבה, בין היתר, כי -

"... עד ה-10.10.09 אין כל תגובה לא מהדייר ולא מהעו"ד שלו. גובה החוב שלו הנו כדלקמן: 15 חודשים לפי 170 ₪ לחודש 2,550 ₪, ביטוח השנה (חלקי) - 450 ₪, סה"כ - 3,000 ₪".

18. במכתב נוסף שכתבה רוזי לאגודה לתרבות הדיור (שאינו נושא תאריך) היא מפרטת את חובותיו של בלילתי ומציינת:

"...התקופה שלא שולמו דמי ועד בית: 7/08-9/09 - כלומר 11 חודש. בבעלות הנ"ל 2 יחידות שהוא משכיר, ביחידה אחת גר דייר שמשלם כל חודש, ביחידה שנייה, הנ"ל כ(מ)צוין, לא שילם...

11 חודש על פי 170 ₪ כל חודש - 1870 ₪

ביטוח השנה - 450 ₪, 2 צ'קים שבנק הפועלים החזיר ... 150 ₪, סה"כ - 2,470 ₪".

19. ביום 1.11.09 נשלח לב"כ הנתבעת מכתב תזכורת, שכן טרם השיב למכתב מיום 29.6.09. ביום 26.11.09 הוזמנו הצדדים לפגישת גישור במשרדי האגודה לתרבות הדיור.

20. ביום 14.12.09 נכתב "פרוטוקול ישיבה" באגודה לתרבות הדיור, וצוין כי במסגרת הייעוץ שניתן נאמר, בין היתר, כי יעל מר בלילתי לשלם את חובו לוועד באופן בלעדי בלי לפגוע בטענותיו כלפי הועד..."

21. ביום 22.2.10 שלחה האגודה לתרבות הדיור מכתב לשני הצדדים ובו ביקשה להתעדכן בהתפתחויות שחלו, ככל שחלו.

22. לאחר מספר חודשים, ביום 18.10.10, כתבה רוזי מכתב עדכון לאגודה לתרבות הדיור, בראשיתו היא מתנצלת על העיכוב "בגלל מצב בריאותי". בתחילת המכתב מפרטת רוזי את נושא הרטיבות באחת מדירות הנתבעת וניסיונות הטיפול בה. בהמשך, ובהתייחס לחוב הכספי, היא מציינת כך:

"... גובה החוב של בלילתי להיום, הנו כדלקמן:

7/08-9/09 14 חודש

10/09-10/10 12 חודש

סה"כ: 26 חודש * 170 = 4,420



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בנוסף ביטוח הבית :

2008-440, 2009-450, 2010-471

סה"כ ביטוח 1361.

ס"ה החוב לועד הבית : 5,781

יש לציין כי למרות שלא שילם כלום לוועד הבית, הדבר לא הפריע לו להנות מהחום מהסקה מרכזית בבניין במשך כל החורב (כך במקור. צ"ל- החורף- י.ע.ש) וגם מים חמים כל החורב (כנ"ל- י.ע.ש). קיבל ניקיון בפרוזדור, לא השתתף כלל לכל התיקונים שהיו בבניין, ולא לגן כשהוא נהנה מיופי הגינה..."

23. המכתב האחרון אשר צורף לתצהירו של פול הוא מכתבה של רוזי לאגודה לתרבות הדיור מיום 7.3.11. במכתב זה, חוזרת רוזי על טענתה כי הנתבעת עודנה מסרבת לשלם את חובה לנציגות ומפרטת את החוב הרלוונטי, נכון לאותה עת :

" החובות שלו לוועד הבית, הנם כיום כדלקמן :

בתקופה 7/08-12/09 - 18 חודש*170 = 3,060 ₪.

בתקופה 12/10-1/10-12/10 - 12 חודש*170 = 2,040 ₪.

בתקופה 3/11-1/11-3 חודש*170 = 510

בתקופה 3/11-12/10-12 חודש*4 = 480 ₪.

ביטוח לשנים 2009-2010 - 900 ₪.

ס"ה 6,990 ₪"

24. ככל הנראה עקב מצבה הבריאותי הקשה של רוזי (אותו היא מזכירה גם במכתביה לאגודה לתרבות הדיור שפורטו לעיל) ביקשה רוזי מהגב' יהודית ויינראוך (להלן : "יהודית") במהלך אוגוסט 2011 לשמש כגזברית של הבניין. החל ממועד זה החלה יהודית בגביית דמי הנציגות מבעלי הדירות. בתצהירה העידה יהודית כי במהלך כהונתה (שטרם הסתיימה נכון למועד עדותה), לא קיבלה מבליילתי כל תשלום. לתצהירה אף צירפה יהודית רשימות ותכתובות שערכה בכתב ובהן תיעדה את התשלום מבעלי הדירות, בתכתובות אלו אין כל רישום בדבר תשלום של הנתבעת או מי מטעמה.

ב. תמצית טענות הצדדים

עיקרי טענות התובעת

25. התובעת טענה בכתב תביעתה כי במועד לא ידוע פתחה הנתבעת פתח בקיר הבניין המפריד בין המחסנים לבין הכניסה לבניין. לטענת התובעת, פריצת כניסה זו פוגעת ברכוש המשותף ובזכויות הקניין של כל דיירי הבית המשותף.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

26. עוד נטען בכתב התביעה כי בפתיחת הפתח נפגע הקיר של הבית המשותף, שונו סדרי הכניסה לבניין ואף בוצעו עבודות בניה ללא היתר תוך חשש לפגיעה קונסטרוקטיבית וגרימת סיכון.

27. בסיכומיה הוסיפה התובעת וטענה כי לשם פריצת פתח בקיר חיצוני יש צורך בקבלת הסכמת האסיפה הכללית של הבית המשותף. התובעת מפנה בהקשר זה לסעיף 2 לתקנון המצוי ולפסיקה התומכת לשיטתה בטענתה. התובעת טענה כי הנתבעת לא קיבלה את הסכמת האסיפה הכללית כדין לשם פתיחת הפתח ואף לא עשתה כל מאמץ לנסות להשיג את הסכמת בעלי הדירות לשם כך.

28. התובעת טוענת עוד כי אין כל ממש בטענת הנתבעת לפיה היה צורך בפתיחת הפתח שכן בכניסה העיקרית יש, כביכול, ריחות של טחב, סולר וביוב. התובעת כופרת בעצם קיומם של הריחות הנטענים ואף מוסיפה כי גם לו היה מפגע כנטען, אין בכך בכדי להצדיק עשיית דין עצמי ופתיחת פתח ללא הסכמת בעלי הדירות כדין.

29. התובעת מוסיפה וטוענת כי כאשר בעל זכויות נוסף בבית המשותף החל לעשות שימוש בחלון כבדלת, הגישה גם נגדו הנציגות תביעה. כך גם נטען כי טענות הנתבעת לגבי פתחים שפרצו גם אחרים לא עוגנה בראיות וממילא, אין בכך בכדי להצדיק את התנהלותה של הנתבעת, בהיעדר הסכמת בעלי הדירות כדין.

30. התובעת מדגישה עוד כי אין בידי הנתבעת היתר בניה כדין, כפי שעלה מפורשות מן החקירה הנגדית ולפיכך ממילא, נגועה פריצת הפתח באי חוקיות.

31. באשר לתשלום דמי אחזקת וניהול הרכוש המשותף טענה התובעת בכתב תביעתה כי לנתבעת חובות החל מחודש יולי 2008 וכלה בחודש דצמבר 2012 (כתב התביעה הוגש ביום 17.1.13), והכוללים, מעבר לתשלומים שוטפים, גם הוצאות חד פעמיות וביטוח. בכתב תביעתה טענה התובעת כי חוב זה עומד על 14,789 ₪.

32. התובעת טוענת בסיכומיה כי לאורך ההליך השתנו טענות הגנתה של הנתבעת. כך נטען כי בעוד שבכתב הגנתה טענה הנתבעת כי תתקשה לגבות משוכריה את מיסי הועד שכן אלו לא נדרשו, במהלך בירור ההליך נמצא כי הנתבעת איתרה את שוכריה בקלות רבה (נמצא כי אחד מהם היה שוכר עת נטענה הטענה והשני עזב בעיצומו של ההליך) ושינתה את טענת הגנתה לטענה לפיה חובה לנציגות שולם במזומן.

33. עוד נטען כי טענת ההגנה לפיה שולמו החובות במזומן אינה עולה בקנה אחד עם מכתבי רוזי ושיחותיה, כפי שעלו מתצהירו של פול ונספחיו.

עיקרי טענות הנתבעת

34. בעניין פתיחת הפתח, טוענת הנתבעת כי מדובר בחלון שהיה קיים במקום והפעולה שבוצעה הייתה הארכת הפתח כלפי מטה בכ- 40-50 ס"מ על ידי הסרת בלוקים בלבד. לטענת הנתבעת הדבר אף מעיד כי ככל הנראה הייתה שם דלת בעבר.

35. עוד טוענת הנתבעת כי אין כל אחיזה במציאות לחשש בגין פגיעה קונסטרוקטיבית וכי הטענה איננה נסמכת על כל חוות דעת מקצועית.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

36. הנתבעת מדגישה כי במרחק מטרים ספורים לפתח הנדון, פתח שכן אחר בדירה הסמוכה פתח זהה עם דלת מסורג, הציב שם גרם מדרגות ואף השתלט על החצר המשותפת באופן בו הוא עושה בה שימוש כגינה פרטית, אולם אף אחד מבעלי הדירות לא הלך על כך. לשיטת הנתבעת יש בכך בכדי ללמד כי הגשת התביעה איננה עניינית וכי מדובר ברדיפה אישית.
37. עוד נטען כי בעצם העובדה ששכן זה פתח פתח ללא כל התנגדות של יתר בעלי הדירות יש כדי להצביע על הסכמה מכללא מפורשת וברורה.
38. התובעת מוסיפה וטוענת כי חלק מבעלי הזכויות בבית המשותף הודיעו לה כי לא היו מתנגדים לפתיחת הפתח אם לא הייתה מתגלעת ביניהם מחלוקת על תשלום דמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף.
39. לגופו של עניין טוענת הנתבעת כי מנהלה, בלילתי, פנה מספר פעמים למי ששימשה בעבר כנציגות הבית המשותף, רוזי, והתלונן על כך שבכניסה לנכס שלו קיים ריח חריף של סולר וביוב, אולם הנושא לא טופל. בשל ריחות אלו נאלצה הנתבעת, לטענתה, לפתוח את הפתח חיצוני לדירה.
40. הנתבעת טוענת כי הארכת פתח החלון לדלת בצדו העורפי של הבניין אינו מפריע לאיש, ובוודאי שאינו פוגע בחזית או בחזות הבית המשותף.
41. בסיכומיה מוסיפה הנתבעת ומדגישה כי במהלך הביקור שנערך במקום התגלה כי גם בחלקו הצפוני של הבניין קיים פתח דלת וסורגים ובצמוד מרפסת רמפה ומעקה, נבנו שבילים מבטון, נבנתה פרגולה מברזל ואל הדירה סופח חלק מהגינה המהווה רכוש משותף. לטענת הנתבעת, מדובר בדירתו של נציג התובעת, פול.
42. הנתבעת מדגישה כי בעלי דירות אחרים- פול ואדלר, פתחו פתחים לדלת או סיפחו לדירותיהם, המצויות בקומת המרתף (ומוגדרות גם הן כ"מחסן" בצו הבית המשותף) חלקים מהרכוש המשותף, ולפיכך מושתקים ומנועים מלטעון כנגד בעל זכויות אחר בבית המשותף שביצע את אותן עבודות או עבודות דומות.
43. כך גם נטען כי עצם הגשת התביעה הנוספת כנגד אדלר, בגין פתיחת הפתח, יומיים טרם קיום דיון ההוכחות בהליך זה, ולטענת הנתבעת בניגוד להצהרות קודמות של נציגי התובעת בגין הסכמה שניתנה לו לפתיחת הפתח, מהווה חוסר תום לב משווע ושימוש לרעה בהליכי משפט.
44. בסיכומיה טוענת הנתבעת כי די בהסכמה בעל פה על מנת לעשות שימוש ייחודי ברכוש משותף. לטענתה, הסכמתם של הדיירים לחלוקת השימוש בחצר, במשך שנים רבות, מונעת מהם להתנגד לשימוש שעושה הנתבעת, ואלה הראשונים אינם רשאים לחזור בהם. הנתבעת טוענת כי חלוקת השימוש בחצר הייתה קיימת במשך שנים רבות (ראה בסעיפים 34-35 לסיכומיה).
45. באשר לטענות בגין חובה הכספי של הנתבעת לנציגות, טענה הנתבעת בכתב הגנתה כי הנציגות מעולם לא פנתה לנתבעת בדרישת תשלום עד להגשת כתב התביעה וכי הנתבעת כלל לא הייתה מודעת לקיום החוב (ככל שקיים), בעיקר בשל העובדה כי דירותיה הושכרו לצד ג' וכי מכוח הסכמי השכירות על השוכרים



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

לשאת בתשלומים אלו. כך נטען עוד כי התנהלות התובעת מעמידה את התביעה על מול שוקת שבורה "לאחר שחלפו מספר שנים וחלק מהשוכרים התחלפו" (ראה בסעיף 26 לכתב ההגנה).

46. עוד נטען בכתב ההגנה כי הסכומים המפורטים בכתב התביעה חסרים פרטים מהותיים, בלתי מבוססים ואינם הגיוניים.

47. לטענת התביעה, במהלך שלב שמיעת הראיות התברר כי הנציגות התנהלה בחוסר סדר, נעשה רישום בפתקאות, לא סופקו קבלות, התגלה ערבוב בין כספי הדיירים לכספי הנציגות, וכנגד בעלי דירות אחרים שלא נשאו בתשלום לא ננקטו כל פעולות. לטענת התביעה, חוסר הסדר, קיזוז חובות של דיירים ללא הרשאה, רשלנות וכד' יש בהם כדי למוטט את הבסיס העובדתי והמשפטי של כתב התביעה.

48. התביעה טוענת עוד בסיכומיה כי התביעה הוגשה בשיהוי רב.

49. התביעה סומכת ידיה על עדותם של מר אלכס שפיטלניקוב (להלן: "אלכס"), מי ששכר ממנה את תת חלקה 4 ועל תצהירו של מי ששכר את תת חלקה 5 מר אייל לנצ'ר (על חקירתו ויתרה התובעת). על פי גרסתם, שילמו שוכרים אלו את דמי הנציגות במזומן היישר לתיבת הדואר של נציגת הנציגות דאז, רוזי.

ג. דיון והכרעה

הפתח והתקנת דלת

50. כפי שעולה מתיק הבית המשותף, אין לבית המשותף תקנון מוסכם ולפיכך חל עליו התקנון המצוי, הקבוע בתוספת לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק").

51. סעיף 2ב לתקנון המצוי קובע כך:

" בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות". לעניין זה: "פגיעה ברכוש משותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה".

52. "רכוש משותף" מוגדר בסעיף 1 לתקנון המצוי, בדרך שזורית:

"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת".

53. הנה כי כן, קיר חיצוני של בית משותף, אף אם מצוי בחזיתו האחורית של הבית, מהווה רכוש משותף, אם לא הוצמד לאחת מדירות הבית המשותף. לפיכך, מתוקף הוראת התקנון המצוי, הרי שפתיחת פתח בו, או הרחבת פתח קיים עד כדי דלת, שיש בהם כדי לפגוע בחזות האחידה שהייתה קיימת בעת גמר הבנייה, מצריכה את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

54. בע"א 136/63, לווינהיים ואח' נ' שוורצמן ואח', פ"ד י"ז (2) 1722, בעמ' 1725 (להלן: "עניין לווינהיים")

קבע כבי' השופט ברנזון, בהתייחסו, בין היתר, להוראת סעיף 2 לתקנון המצוי, כך:

"... על הפגיעות ברכוש המשותף אין צורך להרחיב את הדיבור. גם לדעתו של הפקיד המוסמך תפגע הבניה הנוספת ברכוש המשותף, אך הוא סבר, שבהיות הפגיעות קטנות ובחלקן ניתנות לפיצוי נאות, בעלי הדירות האחרים צריכים להשלים עמהן. לא אומר שדבר כזה אינו רצוי, בייחוד במקרה שהפגיעות ברכוש המשותף הן באמת קלות ערך, אך חוששני שלדעה זו אין סימוכין בלשון החוק, הקובע מפורשות שאין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל הסכמת האסיפה הכללית ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפיצוי נאות או לא".

55. בע"א 252/65, מנחם רבובסקי ואח' נ' מרדכי ומרים גלסברג ואח', פ"ד כ (2), 290 בעמ' 295, חזר כבי'

השופט ברנזון על קביעתו בעניין לווינהיים ואף הדגיש את הדברים הבאים-

"כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשו לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית, או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית- כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה "פגיעה" כנ"ל, שלא לדבר על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או העשוי לסכן את קיומם והמביא או עשוי להביא לירידת ערכם... הפקיד המוסמך קבע, ולאור האמור לעיל בדיון קבע, כי דלת הכניסה הנוספת לאחת הדירות המפוצלות, שהמשיבים פתחו בחדר המדרגות (שהוא רכוש משותף), וצינור הביוב שמשכו מבית השימוש הנוסף שבנו בדירה והפירצות שעשו ברצפתה ובקיר החיצוני של הבית מהווים פגיעה הן ברכוש המשותף והן בדירות האחרות בבית. משקבע זאת, היו המערערים זכאים לצו שניתן בלי שהוכיחו נזק ממון ממשי; לצורך זה די בכך שהרכוש המשותף או דירותיהם נפגעו באחת הצורות האמורות".

56. בע"א 395/74, יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח', פ"ד כט (2) 39, חזר בית המשפט העליון על ההלכות

שאזכרנו, תוך הדגשת הדברים הבאים, המיוחדים לפתיחת פתח בקיר חיצוני של הבית המשותף-

"פריצת חלון בקיר חיצוני של הבית, המהווה חלק מן הרכוש המשותף, אין לראות בה "נגיעה.. שאין בה משום פגיעה". המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק-דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית- המשפט המחוזי באמרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם".

57. בע"א 93/81 אליאס ואח' נ' שיפר ואח', פ"ד לו (2) 444, אושרו הלכות אלה, תוך שכבי' השופט גולדברג

מדגיש את הדברים הבאים, היפים גם לעניינינו:

אם תותר הרצועה, ובית המשפט ייתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בלאו הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם, הפועל היוצא מדברים אלה הוא, שהעובדה, כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם".

58. יוער עוד כי ככלל, הסכמת בעלי דירות למתן שימוש במקרקעין (להבדיל ממתן זכות קניינית בהם) יכולה להינתן גם מכללא, וניתן ללמוד עליה מהתנהגות בעלי הדירות לאורך השנים (ראה: ע"א 815/81 **כליפא נ' שאול**, פ"ד לו(3), 78; ע"א (מחוזי - ת"א) 1020/03 **בובליל ישראל נ' שטיינר יוסף** (פורסם באתר נבו 25.2.04), ע"א 32/77 **טובוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים**, פ"ד לא(3) 210). מתן זכות שימוש זו היא אישית והדירה, כך שבעלי הדירות יכולים לחזור בהם מהסכמתם בכל עת. חריג לכלל החזרה מההסכמה הוא קיומן של נסיבות חריגות בהן מוכחת הסתמכות על הסכמות אלה ושינוי מצב לרעה, או אז תינתן הגנה על ציפיותיהם הלגיטימיות של מקבלי ההסכמה (ראה: ע"א 32/77 הנ"ל; ע"א 7139/99 **אלוני נ' ארד ואח'**, פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 **קוגלמס נ' קוגלמס**, פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 **אריה בצר נ' צילביץ נחמה ואח'**, פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 **ציזיק נ' הורוביץ ואח'**, פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 **לוי נ' ויימן ואח'**, פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 **פלונית נ' פלונית** [פורסם באתר נבו]).

59. על רקע הלכות אלו, נפנה לבחינת נסיבות המקרה דנן.

60. כפי שציינתי כבר בפתח הדברים מתשריט הבית המשותף עולה ברורות כי במקום בו ניצבת הדלת, שהיא נושא המחלוקת, היה קיים בעבר חלון.

61. אין חולק כי לנתבעת לא ניתנה הסכמת האסיפה הכללית להרחבת החלון הקיים לשם שימוש בו כדלת. טענתה העיקרית בהקשר זה מתבססת על קיומו של פתח דומה, בדירת השכן. הן בדיונים שהתקיימו בפני והן בסיכומיה חזרה הנתבעת וטענה כי היא זכאית להותיר את הדלת במקומה וזאת בשל העובדה כי בעל זכויות אחר בבית המשותף (בעלי המחסן הידוע כתת חלקה 2, אלדר נתן שמואל (להלן: "**דירת אדלר**")) עשה דברים דומים, לכאורה, ואליו לא באה התובעת בכל טענה. על בסיס זה טוענת הנתבעת כי ניתן לראות בכך משום הסכמה מכללא, בהתנהגות, לפתיחת דלתות בחזית זו וכי הנתבעת היא שהסתמכה על ההסכמה ושינתה מצבה לרעה ועל כן לא רשאית התובעת לחזור בה ממנה.

62. ראשית אציין כי בביקור שערכתי במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם ביום 11.6.13, מצאתי כי הנתבעת התקינה דלת פלדלת ואילו בדירה הסמוכה, דירת אדלר, קיים חלון שככל הנראה הוארך. במועד הביקור לא הוצבו מדרגות מתחת לחלון דירת אדלר, אולם בתמונות אשר צורפו לכתב ההגנה ניתן לראות בבירור כי היו קיימות בעבר מדרגות כאלה.

63. הנתבעת לא הציגה ראיות מהן ניתן ללמוד על קיומה של הסכמה מצד בעלי הדירות להרחבת החלון לדלת בחזית האחורית של הבית המשותף. אמנם, בתחילת ההליכים בתיק זה הודה ב"כ התובעת כי לפתיחת פתח בדירת אדלר ניתנה הסכמה (ראה: פרוטוקול מיום 19.3.13, עמ' 2 שורה 22), אולם לא נאמר שהסכמה זו היא לשימוש בפתח כדלת. הנתבעת, מצידה, לא הציגה ראיות ולא העידה עד כלשהו מעדותו ניתן היה



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ללמוד כי בעלי הדירות נתנו הסכמה, גם על דרך ההתנהגות, להרחבת הפתח בדירה הסמוכה (דירת אדלר) לשם שימוש בה כדלת.

64. מחומר הראיות שהובא בפני עולה, מבלי לקבוע בכך מסמרות, כי ייתכן שטיבה של ההסכמה שניתנה לאדלר, ככל שניתנה, הוגבלה וסויגה, בכך שלא יעשה שימוש בפתח החלון כדלת כניסה למחסן שבבעלותו (ראה עדותו של מר פול קליינברגר, פרוטוקול הדיון מיום 17.7.13, שורות 13-25). אולם, אין בידי לקבוע ממצא ברור בנושא זה שכן עדות זו רובה ככולה, הייתה מפי השמועה שכן פול הודה כי לא היה שותף באופן אישי לשיג ושיח שנערך בנושא עם אדלר (ראה: פרוטוקול מיום 17.7.13, עמ' 3 שורות 11-45, עמ' 4 שורות 1-2).

65. מכל מקום, נציגות הבית המשותף הגישה כתב תביעה כנגד אדלר, בה דרשה צו עשה לסילוק הדלת שהתקין ממקומה והשבת המצב לקדמותו (תיק 198/13, שעודנו תלוי ועומד). במצב דברים זה הרי ברור שנכון לעת הזו אין נציגות הבית המשותף משלימה או מסכימה לפתיחת הדלת לדירת אדלר מכיוון החזית האחורית של הבניין. לפיכך, אף אם ניתנה בעבר הסכמה כלשהי של בעלי הדירות הרי שמדובר לכל היותר בהסכמה אישית לזכות שימוש וזאת לטובת אדלר, ומהסכמה זו ניתן לחזור בכל עת, אלא אם מוכחות התקיימות של נסיבות חריגות בדמות הסתמכות ושינוי מצב לרעה.

66. אף אם בעלי הזכויות בבית המשותף היו נותנים הסכמתם להצבת הדלת החיצונית לדירת אדלר, וגם אם על בסיס זה פתחה הנתבעת דלת והשקיעה בכך ממון, ספק רב אם היה בכך בכדי להצדיק הרחבת פתח והצבת דלת לדירת הנתבעת. הסכמה לפגיעה ברכוש המשותף צריכה להיות פרטנית בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. כך למשל, לא בכל מקרה הסכמה מפורשת של בעלי הזכויות להרחבת דירתו של בעל זכויות אחד תלמד במשתמע על הסכמתם להרחבת דירתו של בעל דירה אחר. כך גם יכולים בעלי הדירות להסכים כי אחד מהם יעשה שימוש בלעדי בחלק מהגינה ואין משמעות הסכמה זו בהכרח כי כל יתר בעלי הדירות יוכלו להשתלט על החלקים הנותרים של הגינה, תוך הסתמכות על ההסכמה הפרטנית אשר ניתנה לבעל דירה מסוים. מקל וחומר, העובדה, כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף (ואין בכך בכדי לקבוע ממצא כלשהו לגבי אדלר) אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו, "שאם תאמר **כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם**" (ראה ע"א 93/81 לעיל). ככלל, בעלי הדירות רשאים להחליט מהי מידת הפגיעה וסוג הפגיעה שהם מתירים, לפי שיקול דעתם, ואין דומות הנסיבות האישיות והמשפטיות של בעל דירה אחד למשנהו.

67. במקרה דנן, לא הציגה הנתבעת ראיות המבססות את טענת ההסתמכות ושינוי מצב לרעה. לכל היותר, ביססה את עצם התקנת הדלת (שמשמעותה הכספית לא גובתה בראיות). מעבר לעצם התקנתה לא נטענו טענות וממילא לא הוצגו כל ראיות (כך למשל, כאלו המעידות כי בהסתמך על קיומה של הדלת נחתם חוזה בין הנתבעת לשוכר וכיוצא). טענה כזו גם לא הועלתה.

68. אין בידי לקבל גם את טענתה הנוספת של הנתבעת לפיה נאלצה, כביכול, להרחיב את הפתח שבמחלוקת לכדי דלת בשל ריחות רעים הנודפים מהכניסה הראשית לקומת המרתפים. ראשית, הריחות הנטענים לא הוכחו כלל. אף בביקורי במקום לא הבחנתי בריח חריף במיוחד הנודף מן הכניסה לקומת המרתפים



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

כמתואר. שנית, אם אכן נודף ריח של סולר, טחב, או בויב כנטען, הרי שדרך המלך להתמודד עם הבעיה היא באמצעות פנייה לנציגות הבית המשותף על מנת שתטפל במפגע, ואם דרך זו אינה מסתייעת, ניתן לפעול לכינוסה של אסיפה כללית בנדון, לנסות בדרך החוקית להחליף את הנציגות או אף במקרה הצורך לפנות לערכאות בעניין. עשיית דין עצמי איננה הפתרון לכך. הנתבע לא הציג כל אסמכתא לפניה לנציגות בעניין זה וממילא לא טען כי הקדים פניה בנושא לנציגות הבית המשותף, או פעל בכל דרך חוקית אחרת על מנת לפתור את הקושי עליו הצביע.

69. במצב דברים זה סבורני כי לא "הריחות הנודפים מהכניסה" הם אלו שאילצו את הנתבעת להרחיב את חלון דירתה לכדי דלת, אלא דווקא העובדה כי כניסה זו משווה למחסן נופך של מעין "בית פרטי". כניסה "פרטית" ונפרדת המוצבת בסמוך לחצר, במיוחד שהיא בדמות דלת ראשית מסוג "פלדלת", עשויה להעלות בעיני שוכרים או קונים פוטנציאליים את ערכה (הנתבעת אף הבהירה כי דירה זו מושכרת מזה מספר שנים).

70. בהקשר זה לא למותר להעיר כי פתיחת פתח או העמקת פתח קיים לדלת בסמוך לחצר משותפת, עשויה להוביל למדרון חלקלק במובן זה שבעל הדירה או מי מטעמו יחפוץ אף לעשות שימוש ייחודי בחצר הסמוכה ולנכסה לעצמו, וזאת ללא הסכמות בעלי הדירות כדן. טענות הנתבעת מחזקות השערה זו, שכן בסיכומיה היא מודה בפה מלא כי היא עושה או מתעתדת לעשות שימוש ייחודי בחלק מהחצר (ראה סעיפים 34-35 לסיכומיה).

71. טענת הנתבעת לפיה נפתחו גם פתחי כניסה מעבר החזית הצפונית אל דירת פול (אל עבר המחסן הידוע כתת חלקה 1) אינה עולה בקנה אחד עם תשריט הבית המשותף. עיון בתשריט זה מלמד כי הכניסה מהחזית האחורית (הצפונית) של הבית המשותף אל תת חלקה 1 הייתה קיימת במקור, וכך גם הכניסה אל החדר הסמוך המסומן בתשריט כ"חדר כביסה". בנוסף לכך, ומבלי לקבוע בכך מסמרות, ספק רב אם עסקינן בעשיית שימוש ייחודי בחצר המשותפת האחורית על ידי מי מבעלי הזכויות בבית המשותף, כנטען על ידי הנתבעת. בביקורי במקום ראיתי כי אמנם, חלק מהחצר מטופח יותר מן האחר, אולם לא ניכרים, באופן ודאי, סימנים של שימוש ייחודי כגון גידור וכו'. טענת השימוש הייחודי שהעלתה הנתבעת גם לא גובתה בראייה המעידה כי קיימת מניעה של מי מבעלי הדירות לעשות שימוש בחלקים אלו של החצר המשותפת.

72. טענת התובעת לפגיעה קונסטרוקטיבית כזו או אחרת בבית המשותף לא הוכחה כלל, נטענה בעלמא ולא גובתה בכל ראייה- ולפיכך היא נדחית. יחד עם זאת, הרי כפי שפורט לעיל אין הכרח כי "הפגיעה" תתבטא בנזק קונסטרוקטיבי למבנה ודי אם מוכח כי יש בה כדי לשנות את מראהו האחד של הבית המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, כפי שהוכח במקרה זה.

73. **בנסיבות אלו תביעת התובעת למתן צו עשה מתקבלת. אני מורה לנתבעת להסיר את הדלת שהתקינה בצדו האחורי של הבניין, והמובילה לדירתה, ולהחזיר את הפתח בקיר למצבו המקורי.**

החוב הכספי

74. בכתב התביעה ביקשה התובעת לחייב את הנתבעת בסך של 14,789 ₪ עבור חובה הנטען לנציגות בגין דמי אחזקת וניהול הרכוש המשותף. בתצהירים שהוגשו מטעם התובעת, הופחת סכום החוב הנטען ל- 12,320



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

ש. בחקירתו, אישר פול כי הסכום הנקוב בתצהירו הוא סכום החוב הנכון, לשיטת התובעת (ראה פרוטוקול הדיון מיום 17.7.13, עמ' 7, שורות 21-23, ראה גם הבהרת התובעת מיום 28.10.13).

75. כפי שעלה מהעדויות ומן החומר הראייתי שבפני, רוזי ז"ל היא מי שניהלה את ענייני הבית המשותף ביד רמה במשך שנים ארוכות והיא מי ששימשה כנציגות הבית המשותף, והייתה אחראית על גביית דמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף מבעלי הדירות. רוזי נפטרה ועדותה לא נשמעה בהליך זה.

76. כאן המקום להעיר כי על אף שהתכתובות של רוזי לאגודה לתרבות הדיור לא הוגשו על ידי עורכם, הרי שהנתבעת לא התנגדה לקבילותם (ראו גם החלטתי מיום 19.3.13). משכך, יש לראות בהם כמסמכים קבילים לכל דבר ועניין.

מן הכלל אל הפרט

77. סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 קובע כהאי לישנא:

" בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

78. הנה כי כן, חוק המקרקעין מחיל את החובה לשאת בתשלומי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף על בעל הדירה. אף אם קיימים הסכמים בין בעל הדירה לבין שוכר מטעמו לפיהם מועבר עול הנשיאה במיסים אלו לכתפי השוכר, הרי שלכך יש לכל היותר תוקף מחייב במסגרת היחסים החוזיים שבין הצדדים ואין בכך לאיין את חובתו החוקית של בעל הדירה לשאת בנטל זה, כקבוע בחוק.

79. על מנת לעשות סדר בדברים, יובהר כי עיקר טענת התובעת בגין אי תשלום דמי אחזקת וניהול הרכוש המשותף, מופנות כנגד הנתבעת כבעלת דירה 4. גם במכתביה של רוזי היא איננה מלינה כמעט על חובות בגין דירה 5, אלא בגין חובות עבור הדירה, המצויה מתחת לדירת קליין בה הייתה קיימת נזילה בעקבותיה, לטענתה, פסק התשלום (מתשריט הבית המשותף ניתן לראות בבירור כי תת חלקה 12, הרשומה בנסח בבעלות קליין, נמצאת מעל דירה 4). כך, גם עיקר החוב הנטען כפי שמופיע בכתב התביעה מתייחס לדירה 4 ואילו החוב הנטען ביחס לדירה 5 הנו מחודש 12/10 בלבד (ראה גם הבהרת ב"כ התובעת מיום 28.10.13).

80. הדייר אלכס שפיטלניקוב (להלן: "אלכס"), אשר העיד בפני, הוא שוכר דירה 4, ואילו אייל לנצ'נר (להלן: "לנצ'נר"), שהגיש אף הוא תצהיר אולם לא נחקר עליו בסופו של דבר (נוכח ויתור ב"כ התובעת על חקירתו), הוא שוכר דירה 5 (ראה הבהרת ב"כ הנתבעת מיום 28.10.13).

81. בכל הנוגע לדירה 5, הרי שהחוב הנטען בתצהיר פול ובהבהרת התובעת מיום 28.10.13 הוא **החל מחודש דצמבר 2010**. בתצהירו ציין לנצ'נר כי שכר דירה מהנתבעת מיום 1.6.10 ועד 31.5.13 וכי כל עוד רוזי הייתה בבניין שילם ברציפות את "מיסי הוועד" וזאת במזומן לתיבת הדואר שלה. עוד טען שם כי משהבין שרוזי עזבה את הבניין לא מצא לנכון להשאיר את הכסף בתיבת הדואר שלה והמתין לדרישת תשלום.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

82. פול ציין בחקירתו כי למיטב זכרונו רוזי עזבה את הבניין במהלך 2012 (פרוטוקול מיום 17.7.13, עמ' 9, שורה 27). יהודית הצהירה, והצהרתה זו לא נסתרה בחקירתה הנגדית, כי מאוגוסט 2011 לא שולם לה כלל עבור דירות הנתבעת. מתצהירה עולה עוד כי עד אוגוסט 2011 הייתה רוזי אחראית על גביית הכספים מבעלי הדירות.

83. אמנם ב"כ התובעת ויתר על חקירתו של לנצ'ר, אולם בהודעה המוסכמת מטעם הצדדים מיום 24.7.13 נאמר ביחס לויתור ההדדי של ב"כ הצדדים על חקירותיהם של עדים "זאת מבלי שהדבר ישתמע כויתור ו/או פגיעה בטענותיהם של הצדדים כפי שעלו בהליך המשפטי עד כה". ולפיכך אינני רואה בהיעדר החקירה משום הסכמה לאמור בתצהירו של לנצ'ר.

84. מכל מקום, אני נותנת אמון בעדותה של יהודית, שהייתה אמינה מאוד, כי החל מאוגוסט 2011 לא שולם לה כל תשלום בגין תת חלקה 5. עדות זו עולה, למעשה, בקנה אחד גם עם האמור בתצהירו של לנצ'ר לפיה הפסיק לשלם כשרוזי עזבה את הבניין. אמנם, לפי עדותו של פול עזיבה זו אירעה במהלך 2012, אולם מעדות יהודית התבהר כי החל מאוגוסט 2011 היא האחראית על גביית הכספים וכי החל מתקופה זו לא קיבלה כל תשלום עבור דירה 5.

85. באשר לחובות הקודמים לאוגוסט 2011, הרי שהתובעת לא הצליחה להוכיח כי אלו אכן לא שולמו. יוער עוד כי התובעת עצמה איננה עותרת לתשלום החוב מחודש יוני 2010 (עת שעל פי תצהיר לנצ'ר עבר להתגורר בבניין) אלא החל מדצמבר 2010 בלבד, ולפיכך גם היא מסכימה כי חלקה של דירה 5 שולם לפחות עד לדצמבר 2010. על פי תצהיר לנצ'ר תשלום זה בוצע במזומן. כאמור, התובעת ויתרה על חקירתו של לנצ'ר ולא הפריכה טענה זו.

86. הנתבעת לא הציגה כל חישוב הסותר את זה שהציגה התובעת, ולפיכך אין לי אלא לחשב את חוב הנתבעת בהתאם לתחשיב התובעת.

87. אשר על כן, אני מחייבת את הנתבעת לשלם את חובה בגין דירה 5 החל מאוגוסט 2011 ועד דצמבר 2012, סך של 92 ₪ לחודש ובסך הכל עבור 17 חודשים, לפי חוב של 92 ₪ חודש - 1,564 ₪.

88. טענת התובעת לחוב בגין דירה 5 עבור דמי ביטוח- נדחית, שכן לא שוכנעתי כי מדובר בחוב אותו ניתן לזקוף לחובת דירה זו. ממכתביה של רוזי עולה כי חוב הביטוח נזקף לחובת דירה 4 (ראה למשל: מכתבים מיום 20.10.09, 18.10.10, 7.3.11 - צורפו כנספחים לתצהיר פול).

89. נפנה לבחינת החוב הנטען בגין דירה 4.

90. מחומר הראיות שבפני, וכפי שעולה גם מן התכתובות שפורטו באריכות לעיל, התקיים דין ודברים בנוגע לחוב הנתבעת ביחס לדירה 4, הוחלפו מכתבים ואף התקיימה פגישת ייעוץ. למעט מכתב אחד שכתב ב"כ הנתבעת בתגובה לאגודה (ובו אין התייחסות עניינית לחוב הנטען, שכן רובו ככולו עוסק בנושא הרטיבות), לא הוצגו כל מכתבים נוספים מטעמו, ואף לא תשובות למכתבי תזכורת שקיבל. כך, למעשה, משך מספר שנים חזרה והלינה רוזי על היעדר התשלום ועדכנה שוב שוב את סכום החוב.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

91. עדותו של אלכס בעניין זה לא הייתה מהימנה עלי כלל וכלל. טענתו לתשלום במזומן ובאופן שוטף לכאורה אף עומדת בניגוד לתכתובות רוזי לאגודה לתרבות הדיור אשר הובאו באריכות לעיל. לא יעלה על הדעת כי רוזי כילתה את זמנה במשלוח מכתבים חזור ושלח לאגודה לתרבות הדיור כאשר כל אותו זמן קיבלה במזומן את התשלום עבור דירה 4, למעט מספר חודשים ספורים, כפי שטען בלילתי בעדותו.

92. מכל מקום, אף אלכס הודה בעדותו כי מאז שרוזי עזבה את הבניין לא שילם את דמי הנציגות, ולשיטתו היה זה "אולי עד לפני שנתיים משהו כזה" (ראה: פרוטוקול מיום 17.7.13, עמ' 12 שורות 43-36).

93. גם עדותו של בלילתי לא הייתה מהימנה. וטענתו כי התשלום הופסק רק ל"תקופה קצרה של כמה חודשים בהם הייתה רטיבות" וכי "לפני ואחרי הכל שולם" (ראה פרוטוקול מיום 17.7.13, עמ' 15, שורות 13-12) כלל איננה מתיישבת עם האמור במכתביה של רוזי ואף לא עם היעדר כל מכתב תשובה של הנתבעת לרוזי או לאגודה לתרבות הדיור, אשר טיפלה אותה עת בסכסוך בין הצדדים.

94. הדעת נותנת כי לו אכן היתה משלמת הנתבעת, או מי מטעמה, את חובה הנציגות באופן סדיר ובמזומן במהלך השנים, החל מ-7/08, או אף בחלק מן התקופה, הייתה דואגת לציין זאת בתגובה לאגודת לתרבות הדיור או למצער מבקשת לקבל בגין תשלומים אלו קבלות (וזאת בשים לב לסכסוך הארוך בין הצדדים שנגע לחוב). הנתבעת לא הציגה כל קבלה או מכתב מהתקופה הרלוונטית שהיה בו כי לתמוך בטענותיה.

95. אמנם, מהעדויות שנשמעו בפני ומחומר הראיות אשר הוגש לי, התברר כי קיים חוסר ניכר של מסמכים בידי הנציגות המכהנת. כך למשל, לא הוצגו ספרי חשבונות וקבלות ואף לא הוגשו תיעוד התשלומים השוטפים שהתקבלו מבעלי הדירות השונים לאורך השנים. יחד עם זאת, ניסיונה של הנתבעת להיבנות מהיעדר זה ולתלות בכך את יהבה- דינו להידחות. על אף היעדרם של מסמכים או אף קיומו של אי סדר במסמכים, הרי שבסופו של יום ניכר מהמסמכים שכן הובאו בפני כי רוזי ניהלה את הנציגות בדאגה כנה וכי הימנעות מתשלום דמי הנציגות השוטפים הכעיסה אותה עד מאוד. חמתה זו, העולה ברורות מן התכתובות, בגין הימנעות הנתבעת מלשלם חובה בגין דירה 4 במהלך שנים ארוכות איננה עולה בקנה אחד עם טענת הנתבעת לתשלום במזומן ובאופן שוטף משך אותה תקופה (למעט, לשיטת הנתבעת, חודשים ספורים).

96. הנתבעת מצדה, התמקדה בטענות לפיהן שילמה את החוב במזומן, ולפיכך אף לא העלתה כל טענה מבוססת כנגד גובה החיוב לגופו של עניין. מלבד לטענה בעלמא כי הסכומים "חסרים פרטים מהותיים, בלתי מבוססים ואינם הגיוניים", לא הוצגה כל טענה חלופית בדבר גובה הסכום שיש לחייב את הנתבעת בגין כל אחת מדירותיה, ככל שיימצא שיש לחייבה ולא הוגש חישוב ממנו עולה כי חלקה בהוצאות אחזקת וניהול הבית המשותף שונות מהחוב הנטען. לא נסתר מעיני כי נטל ההוכחה מוטל על התובעת, אולם משעה שהתובעת הציגה את סכום החוב ואת החישוב הנכון לשיטתה, עבר הנטל לנתבעת להציג חישוב אחר, ככל שהיא אכן סבורה כי חישוב החוב איננו כדן. היות ונמנעה מלעשות כן, ומיקדה את טיעוניה בטענה כי התשלומים שולמו במועד, אין לי אלא לקבל את אופן החישוב המוצע על ידי התובעת.

97. טענת הנתבעת לפיה לא קיבלה כל דרישת תשלום במהלך השנים, גם היא איננה יכולה לסייע לה. אף בהיעדר דרישת תשלום רשמית, חזקה על הנתבעת כי ידעה שבבית המשותף נגבים מכל בעל דירה דמי ניהול



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ואחזקה של הרכוש המשותף, וכי על כל בעל דירה לשאת בחלקו. מכל מקום, ברי כי לאחר סכסוך ממושך והפניית טענות לאגודה לתרבות הדיור בנדון, אין הנתבעת יכולה להישען על טענה בדבר אי קבלת דרישות תשלום.

98. כך, גם טענת השיהוי שהעלתה הנתבעת- דינה להידחות. הנתבעת לא הציגה כל ראיה בדבר זניחת התובעת את תביעתה (ההפך הוא הנכון- מכתביה של רוזי שנמשכו עד לשנת 2011 מעידים ההפך), על הסתמכותה או שינוי מצבה לרעה בעקבות הזמן שחלף. על כן, ממילא אין בסיס לקבל את טענת השיהוי שהעלתה (ראה: ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ החיים נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, נז (5) 433).

99. בכל הנוגע לדרישת חוב הנתבעת בגין ביטוח, הרי שגם נושא עלה בתכתובות רוזי לאגודה פעמים רבות (ראה, כאמור, מכתבים מיום 20.10.09, 18.10.10, 7.3.11- צורפו כנספחים לתצהיר פול), וזאת ביחס לדירה 4. הנתבעת לא התייחסה באופן פרטני לדרישה זו כלל, ולפיכך התובעת הרימה את הנטל המוטל עליה, מכוח אותן תכתובות.

100. לפיכך, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את חובה בגין דירה 4, החל מחודש יולי 2008 ועד דצמבר 2012, סך של 170 ₪ לחודש, ובסך הכל 54 חודשים- 9,180 ₪. כמו כן אני מחייבת א הנתבעת בתשלום דמי ביטוח בסך 450 ₪.

ד. סוף דבר

101. אני מורה לנתבעת להסיר את הדלת שהתקינה בצדו האחורי של הבניין ולהחזיר את הפתח בקיר למצבו המקורי. הנתבעת תעשה כן בתוך 30 יום מהיום ותישא בכל העלויות הכרוכות בכך.

102. הנתבעת תשלם לנציגות סך של 1,564 ₪ עבור חוב דירה 5.

103. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 9,180 ₪ בגין חובה עבור דירה 4. כמו כן תשלם לתובעת את חוב דירה זו בגין הביטוח בסך 450 ₪.

104. הנתבעת תישא בהוצאות התובעת ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 4,000 ₪.

105. יתר הסעדים המבוקשים- נדחים.

106. הסכומים הנ"ל יישאו הפרשי ריבית והצמדה החל ממועד הגשת התביעה (17.1.13) ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, כ"ז חשוון תשע"ד, 31 אוקטובר 2013, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון
מפקחת על רישום מקרקעין